

RECURSO CÍVEL Nº 5060912-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: ANA PAULA DIAS BECKER DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERITO JUDICIAL FIXOU DURAÇÃO DA INCAPACIDADE EM TRÊS MESES APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA CONCEDEU O BENEFÍCIO POR 6 MESES PARA QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DCB MANTIDA, SOB PENA DE PREJUÍZO À ÚNICA RECORRENTE INCABÍVEL O PLEITO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ASPECTOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS NÃO SINALIZAM A IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO, CASO SEJA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A DURAÇÃO DO BENEFÍCIO A EVENTO FUTURO E INCERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001), mas suspendo a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5060912-63.2024.4.02.5101

510015450424 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5060912-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: ANA PAULA DIAS BECKER DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que assim julgou o pedido:

*Ante o exposto, **JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE** o pedido, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o réu a restabelecer o auxílio-doença (NB: 636.248.279-1) da parte autora desde 11/08/2024, data de sua cessação, devendo pagar os atrasados desde o dia imediatamente posterior ao encerramento até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer ora determinada.*

(...)

Determino como termo final a DCB em 6 meses, a contar do cumprimento da obrigação de fazer determinada, ou seja, a data da efetiva implantação do benefício no sistema previdenciário, nos termos da fundamentação.

Alega a recorrente que "não houve avaliação de diversos aspectos socioeconômicos, profissionais e sócio estruturais, dos quais se depreende a necessidade de conversão do aludido benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. Quanto aos aspectos socioeconômicos e profissionais, destaca-se que a autora tem 48 anos, possui apenas o ensino médio e sempre laborou em atividades que compreendem funções braçais e repetitivas (Evento 27).

Aduz, ainda, que "além da informação de que a autora aguarda cirurgia de joelho (Evento 1, anexo 5, p. 3), observa-se, de acordo com a tela do sistema de regulação em anexo, cuja juntada ora requer, que em 09/05/2024 a autora foi inserida na fila para ser submetida a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada híbrida no Hospital Federal da

Lagoa, encontrando-se na posição 3.643! É importante salientar que o próprio médico responsável atesta que não há data prevista para a realização dos procedimentos (Evento 1, anexo 5, p. 1)."

Requer seja *"mantida a condenação do INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a sua cessação, com o pagamento das parcelas em atraso, determinar a sua conversão em aposentadoria por invalidez (incapacidade permanente). Subsidiariamente, caso não se entenda que a hipótese é de aposentadoria por incapacidade permanente, requer-se a reforma parcial da sentença, para, mantida a condenação do INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença da autora desde a cessação, com o pagamento das parcelas em atraso, determinar que o benefício seja mantido ativo até no mínimo 3 meses após a efetiva realização das cirurgias necessárias à recuperação laboral da recorrente, conforme estimativa do I. Perito, facultado à autora o pedido de prorrogação do benefício ao INSS, caso ainda se encontre incapacitada ao trabalho."*

Decido.

VOTO

Os requisitos legais genericamente necessários para que o segurado faça jus a um benefício por incapacidade são: a) comprovação de sua qualidade de segurado da Previdência Social; b) comprovação do cumprimento do período de carência mínimo de 12 meses (art. 25, I, Lei nº 8.213/91); c) existência de incapacidade. Se um dos requisitos não estiver presente, o benefício não é devido.

O laudo pericial do evento 27, LAUDPERI1, elaborado por perito médico nomeado pelo juízo a quo, concluiu que a parte autora apresenta incapacidade temporária, com recuperação prevista para 3 meses após realização do tratamento proposto:

Conclusão: com incapacidade temporária

- Justificativa: *LIMITACAO QUANTO A DEAMBULACAO E ORTOSTATISMO PROLONGADO*

- DII - Data provável de início da incapacidade: *09/05/24*

- Justificativa: *DATA EM QUE APRESENTA LAUDO MÉDICO INFORMANDO QUADRO LIMITANDO APRESENTADO NESTA PERICIA.*

- Caso a DII seja posterior à DER/DCB, houve outro(s) período(s) de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual? *NÃO*

- Data provável de recuperação da capacidade: *3 MESES APOS REALIZACAO DO TRATAMENTO PROPOSTO*

- Observações: *ACREDITA-SE QUE APOS REALIZACAO DO TRATAMENTO PROPOSTO, NECESSITE DE REABILITACAO FUNCIONAL PARA RETORNO DE SEU BEM ESTAR.*

- A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? *SIM*

- Observações: *CONFORME INDICADO POR SEU MÉDICO ASSISTENTE.*

É bem verdade que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial judicial exclusivamente, podendo considerar ou afastar as conclusões (arts. 371 e 479 da Lei nº 13.105/2015 - CPC). No entanto, não se pode olvidar que este é confeccionado por profissional médico, com conhecimento técnico, e nomeado pelo magistrado em diversos casos semelhantes. No caso em tela, as conclusões do perito esclareceram satisfatoriamente o quadro apresentado.

Por conseguinte, incabível o pleito de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, que somente é devida *"ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição"*, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

Saliento que os aspectos sociais e individuais não amparariam tal pleito, como alega a recorrente. Trata-se de segurada jovem e com ensino médio completo, de modo que - caso fosse ou seja necessária uma reabilitação - não há impedimento evidente.

Passo à duração do benefício concedido.

Com base no laudo pericial, a sentença restabeleceu o auxílio por incapacidade temporária da autora (NB: 636.248.279-1) desde 11/08/2024 e determinou que o benefício seja mantido por 6 meses, considerando a necessidade de intervenção cirúrgica.

Esta Turma Julgadora adota os prazos da lei 8.213/91 mesmo em caso de indicação cirúrgica.

A Lei 11.487/17 determinou a alteração do art. 60 da Lei 8.213/91, com inclusão dos parágrafos 8º e 9º abaixo transcritos:

*§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. **(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)***

*§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. **(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)***

De acordo com a lei, a fixação da data de cessação do benefício é possível se o perito, que detém o conhecimento técnico acerca das patologias e da incapacidade, fixar um período de duração da incapacidade no laudo pericial. Aliás, a própria norma afirma que a fixação da duração do benefício deverá ocorrer "*sempre que possível*". Por outro lado, caso o perito não possa fixar a data estimada do término da incapacidade, a cessação do benefício deve ocorrer em 120 dias, facultando ao segurado requerer a prorrogação ao INSS, nos termos do §9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

Assim, seria o caso de aplicar o prazo de 120 dias, pois o perito fixou data para recuperação estimando-a em relação a uma futura e incerta cirurgia. Considerando que não há notícia de que a cirurgia esteja marcada, ou que o segurado tenha a intenção de se submeter ao procedimento, deve se reputar que houve impossibilidade de fixação do prazo pelo perito.

Contudo, como somente a parte autora recorreu e não se pode prejudicar o único recorrente, deve ser mantida a DCB fixada na sentença: 6 meses a partir da implantação do benefício.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de manutenção do benefício até 3 meses após cirurgia que sequer está agendada, tenho que não é possível acolhê-lo. O benefício foi concedido por 6 meses, devendo a parte autora requerer a prorrogação, caso ainda inapta, e noticiar a cirurgia quando for efetivamente realizada.

Pelo exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001), mas suspendo a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem com a respectiva baixa na distribuição.